

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3328/2536

นาง รัตนา ไพบูลย์ สาธิต
กรมการศาสนา กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 114

คำว่า "พยานคนก่อน" ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 114 หมายความว่าถึงเฉพาะพยานฝ่ายของตนเท่านั้น เมื่อปรากฏว่าส. พยานจำเลยที่ 2 นั้น ฟังพยานโจทก์และพยานจำเลยที่ 1 ก่อนเข้าเบิกความ จึงมิใช่การเบิกความโดยได้ฟัง คำพยานคนก่อนคำเบิกความของ ส. ไม่เป็นการผิดระเบียบและรับฟังได้

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยที่ 1 ที่ 2 จดทะเบียนสิทธิการเช่าที่ดินหากไม่ ปฏิบัติตามก็ให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาให้จำเลยที่ 3 ทำการขนย้าย ทรัพย์สินและบริวารออกจากที่ดินดังกล่าวหากจำเลยทั้งสามไม่สามารถปฏิบัติตาม คำขอดังกล่าวให้จำเลยทั้งสามร่วมกันหรือแทนกันชดใช้ค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ย จนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ให้การขอให้ยกฟ้อง ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว จะได้วินิจฉัยฎีกาโจทก์โดยลำดับ

โจทก์ฎีกาในข้อแรกว่า ศาลไม่อาจรับฟังคำเบิกความของนายสมาน ทองไสว พยานจำเลยที่ 2 เนื่องจากเป็นการฝ่าฝืนประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 114 โดยพยานปากนี้ได้นั่งฟังพยานโจทก์และพยานจำเลยที่ 1 มาก่อนแล้ว จึงเบิกความนั้นเห็นว่า บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 114 ที่ให้ถือว่า พยานคนใดเบิกความโดยได้ฟังคำพยานคนก่อนเบิกความต่อหน้าตนมาแล้ว เป็นการผิดระเบียบ นั้น คำว่า พยานคนก่อน นั้นหมายความว่า เฉพาะพยานฝ่ายของตน เท่านั้น เมื่อปรากฏว่า พยานที่นายไสวนั่งฟังอยู่ก่อนเข้าเบิกความมีเพียง ตัวโจทก์นางจันทร์ฟ้า วชิรจิตติพันธ์ พยานโจทก์และนายจรรวย หนูคง พยานจำเลยที่ 1 โดยไม่ปรากฏว่ามีพยานของจำเลยที่ 2 เข้าเบิกความด้วยกรณีจึงมิใช่การเบิกความโดยได้ฟังคำพยานคนก่อนเบิกความต่อหน้าตนมาแล้ว คำเบิกความของนายสมาน พยานจำเลยที่ 2 จึงไม่เป็นการผิดระเบียบและรับฟังได้ ฎีกาโจทก์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ยงยุทธ ธารีสาร-พรชัย สมรรถเวช-อำนาจ สุขพรหม)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ